



Guía de Mantenimiento para tu LLC

Todo lo que necesitas saber para mantener tu
LLC activa y en regla

2026

proyecto-polaris.com

01

Contexto de la estructura

(sin ECI y sin Nexus)

- **Single Member LLC de extranjeros:** Se trata como disregarded entity para efectos fiscales federales.
- **Partnership de extranjeros (LLC multi-miembro):** Se trata como partnership ante el IRS.
- **Sin ECI:** No hay ingreso efectivamente conectado con un negocio o comercio en EE.UU. (no hay oficina, empleados, inventario ni actividad regular en EE.UU.).
- **Sin Nexus:** No hay presencia física, empleados, propiedad ni volumen de ventas que generen nexo fiscal estatal o federal.
- Aunque estas LLC se mantienen exentas de ECI y sin Nexus en Estados Unidos, es necesario cumplir con una serie de procesos y obligaciones anuales, tanto a nivel estatal como federal, para mantener las entidades en buen standing y evitar multas.

IMPORTANTE – ADVERTENCIA LEGAL:

Esta es información general basada en regulaciones federales (IRS) y estatales vigentes. No sustituye asesoría profesional. Las reglas pueden cambiar y dependen de tu situación específica (transacciones con el dueño, fecha de formación, etc.). Puedes hacer una consulta con nosotros si tu situación es diferente; somos profesionales en impuestos estadounidenses y formación de entidades.

Esta información es en base a los estados:

Wyoming, New Mexico, Delaware y Florida (los más usados por extranjeros).

02

Obligaciones Estatales

(Mantenimiento Anual)

Cada estado exige un mantenimiento anual mínimo para mantener la LLC en buen standing (activa y en regla). Estas obligaciones de mantenimiento anual se pagan según la fecha de formación de tu LLC o en fechas fijas establecidas por cada estado.

BOI Reporting (FinCEN – Corporate Transparency Act): Desde marzo 2025, las LLC formadas en EE.UU. (domestic entities) están exentas del reporte de Beneficial Ownership Information. Significa que no se necesita presentar el BOI si creaste o crearas una LLC después de marzo del 2025.

Estado	Reporte Anual / Tax	Fecha límite	Costo aprox.	Notas importantes
Wyoming	Annual Report	1er día del mes aniversario de formación (ej. si se formó el 13 de mayo, la fecha será el 1 de mayo)	\$60	Se presenta online. No hay multa fija, pero disolución en 60 días si no se paga.
Delaware	Franchise Tax	1 de junio	\$300 fijo	Obligatorio aunque la LLC esté inactiva. Se paga online.
Florida	Annual Report	1 de mayo (ventana desde 1 de enero)	\$138.75	Multa automática de \$400 si se pasa el 1 de mayo.
New Mexico	Ninguno	—	\$0	—



03

Obligaciones Federales

(IRS)

Estructura	Formularios Federales	Año Fiscal	Fecha Límite
Single Member LLC	Form 5472 + Pro Forma Form 1120 (declaración informativa federal)	Se abre: 1 de enero Se cierra: 31 de diciembre	15 de abril
Partnership Multi Miembro	Form 1065 + K-1 para cada socio	Se abre: 1 de enero Se cierra: 31 de diciembre	15 de marzo

Año Fiscal de la LLC

- Se abre (comienza): 1 de enero.
- Se cierra (termina): 31 de diciembre.

Después del cierre (en el año siguiente) se preparan y se presentan los reportes informativos (formularios federales) ante el IRS. Esto ocurre en los primeros meses del año siguiente:

- LLC Single Member: fecha límite el 15 de abril.
- LLC Partnership (Multi-Member): fecha límite el 15 de marzo.

Cuando la LLC se forma después del 1 de enero, el primer año fiscal es corto. Solo cubre desde la fecha de formación hasta el 31 de diciembre del mismo año.

04

Número EIN

¿Se necesita el BOIR? · El Agente Residente de tu LLC

Número EIN

El EIN (Employer Identification Number) es el número de identificación fiscal federal que el IRS asigna a tu LLC. Se solicita una sola vez al momento de formar la entidad (o poco después) y es obligatorio para presentar los formularios federales ante el IRS.

Permanece de forma indefinida, siempre y cuando la estructura fiscal de la entidad no cambie.

Solo se necesita solicitar un nuevo EIN en caso de que la LLC cambie significativamente de estructura, por ejemplo: al convertir una Single Member LLC (disregarded entity) en una LLC Multi-Miembro (partnership), o viceversa.

¿Qué es un Agente Residente (Registered Agent) y por qué es obligatorio?

El Agente Residente es la persona física o empresa autorizada legalmente para recibir documentos oficiales en nombre de tu LLC en el estado donde está formada, y debe tener una dirección física en el estado de formación de la LLC. Es obligatorio por ley.

Todas las LLC en Wyoming, Delaware, Florida, New Mexico y demás estados deben mantener un Agente Residente activo. Sin él, la LLC pierde su buen standing (Good Standing). Para los extranjeros es especialmente útil: como dueño no residente, no puedes usar tu dirección en el extranjero. Un servicio de Agente Residente mantiene tu información personal fuera de los registros públicos y evita que recibas documentos en tu país de residencia.

BOI Reporting (FinCEN – Corporate Transparency Act)

Desde marzo de 2025, todas las LLC formadas en EE.UU. están exentas del BOI Report, independientemente de cuándo se constituyeron.

05

Consecuencias de incumplimiento

y cómo evitarlos

Principales consecuencias de no cumplir:

→ Multas elevadas del IRS

Hasta \$25,000 por cada Formulario 5472 no presentado o presentado tarde (Single Member LLC).

→ Multas y penalidades por Formulario 1065

Hasta \$310 por mes por socio en caso de no entregar el formulario de partnership.

→ Disolución automática de la LLC

En Wyoming (después de 60 días sin pagar), Florida (multa de \$400 + posible disolución), Delaware y otros estados.

→ Pérdida del Good Standing

Impide abrir cuentas bancarias, vender la LLC, obtener préstamos o renovar contratos.

→ Problemas futuros

Dificultad para formar nuevas entidades o hacer trámites migratorios/inmobiliarios en EE.UU.

¿Cómo evitar estas consecuencias?

La mejor forma de proteger tu LLC es mantener un cumplimiento estricto y oportuno de todas las obligaciones federales y estatales cada año.

- Llevar un calendario claro de fechas límite.
- Contar con un servicio fiscal estadounidense especializado que prepare y presente los formularios del IRS (5472, 1065, K-1).

- Contratar a una agencia que mantenga al día tu LLC ante el estado.